

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 268

El día viernes 6 de mayo de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio y Carla Livelli, concejales en representación de la mayoría. Ausente, Concejel representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental; Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejel integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Raquel Merlino, Horacio Pedrone y Fernando Rodríguez Queijó.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 267.
- Cancha de fútbol 5 en Villa del Lago, solicitud de factibilidad.
- Parque de Diversiones, relocalización, solicitud de factibilidad.
- Concertación y compensación. Opiniones y propuestas.
- Grupo Fonte, nuevo proyecto presentado en la Dirección de Planeamiento.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, factibilidad de cancha de fútbol cinco en Villa del Lago. La Directora de Planeamiento comenta que trajo el expediente al CPUA para que lo analicen y así evitar futuros conflictos. La arquitecta Martínez presenta el informe elaborado, observan la localización sobre corredor Sarmiento, posee actividades recreativas colindantes y cercanas, como una pista de Karting y el Museo de Tractores. Considera que si el proyecto está bien realizado no provocaría impacto negativo en el entorno, o el impacto sería controlable por el tamaño y ubicación del lote.

Los presentes observan que se deben respetar los horarios de funcionamiento, tener iluminación adecuada y cumplir con la ordenanza de ruidos molestos. Comentan acerca de la ordenanza que está en tratamiento en el Concejo de Representantes. Se habló de la posibilidad de establecer una licencia social o acuerdo con los vecinos

Dan lectura al informe¹, Liliana Bina objeta la primera recomendación, ya que el estudio de impacto ambiental (visual, auditivo y funcional) no es factible realizarlo desde Planeamiento. Como Directora de Planeamiento debe dar factibilidad, por ello lo socializa a fin de tener una visión más amplia, como Comisión Asesora. Coincide

¹ ANEXO I. Informe cancha de fútbol 5

con que deben recomendar que se respeten las ordenanzas pero no habrá otra instancia de evaluación.

Mónica Martínez expresa que no conoce el proyecto, solo estarían aprobando la localización del uso. Analizan el caso y las distintas posibilidades. Bina dice que el proyecto lo aprueba la Dirección de Obras Privadas, Planeamiento solo da la factibilidad.

Horacio Pedrone plantea que si la actividad se enmarca legalmente, tienen factibilidad, cumplen con las exigencias de insonorización, no deberían pedir el acuerdo con los vecinos, porque puede generar una relación mercantil. No deben avalarlo y mucho menos promoverlo.

El ingreso a las canchas seguramente sería a través de la calle Whitman, en vez de Sarmiento. Tienen lugar para estacionamiento en el lote. Eduardo Vega considera que es interesante el proyecto, plantea que deben estudiar el tema de la circulación y estacionamientos. Cree que quedaría integrado al sector. Hay que tratar de que no tenga problemas el municipio. Hay casos donde las canchas benefician al barrio por la iluminación y seguridad.

Debaten sobre el pedido de opinión de los vecinos, resuelven que no se recomendará. Todos los presentes acuerdan con la factibilidad.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema previsto, la relocalización de un parque de diversiones que actualmente se ubica en la costanera, Av. Illia. Bina comenta sobre el contenido de la ordenanza que regula circos y parques, que prevé localización alejada del centro, hacia el Sur. Sin embargo, por razones de interés cultural o turístico, el Departamento Ejecutivo puede aprobar otros usos. Observan imágenes de Google Earth y de Google Street de la zona a localizarse. Pedrone agrega que en esa zona hubo un estacionamiento de colectivos y no tuvieron quejas de los vecinos.

Analizan el caso, Bina cree que no deben alentar usos precarios. El parque quedaría cercano a hoteles y viviendas. Plantean que es colindante a un terreno fiscal y podría llegar a tener ingreso por allí, por la costanera.

Vega plantea que deberían ver si están saneados los títulos del lote, si es privado o fue expropiado. Observan que el lote colindante que da a la costanera está cercado.

Liliana Bina plantea que el propietario podría concertar por interés turístico, ya que no hay parques, que haga vereda y un espacio público o una plaza abierta a la costanera. Pero descartan la propuesta porque una parte es de la Provincia, el terreno en cuestión no llega a los 2000 metros, tiene 1456 m², y sería una zona inundable.

Bina propone pedirle que delimite el terreno donde corresponde. Pedrone le pedirá a Hidráulica que les permitan parquizar y sacar el alambrado.

Acuerdan con habilitarlo por dos años, el tiempo previsto en los contratos comerciales. Martínez da lectura al informe técnico². Resuelven pedir que se adecúe a la ordenanza de salones de fiestas infantiles (N° 5124), respecto a condiciones de seguridad, sanitarios, etc. Además proponen establecer un horario de funcionamiento y respetar la ordenanza de ruidos molestos. Todos los presentes acuerdan con la factibilidad, siempre que se cumplan las ordenanzas.

² ANEXO II. Informe Parque de Diversiones.

Pasan a tratar el tema de la concertación y compensación. Laura Colladon manifiesta que se presentó el mismo documento que habían analizado la semana anterior, por lo tanto ella tiene las mismas observaciones. ADARSA no acuerda con la compensación, no quieren darle más altura, sólo en caso de interés público (hospital o escuela). Tampoco acuerdan con extenderlo a toda el AC y corredores.

Bina no acuerda con cambiar el nombre de la compensación a “concertación por FOS”. Le parece más rica la concertación, cree que se lograrían mejores proyectos, es más claro. Debaten al respecto Colladon y Bina.

Siendo las 10:30 se incorpora García Setti.

Bina expresa que con la ordenanza actual se están presentando proyectos terribles. Se lograrían edificios mucho más interesantes, que aporten a la ciudad, con más pisos pero en la misma cantidad de metros. Plantea limitar la altura de la concertación y abrir otras posibilidades, en lotes con menos de 2000 metros y en otras zonas.

Gustavo Molina acuerda con el interés público, pero quiere que el mecanismo de concertación quede como está actualmente.

Horacio Pedrone pregunta cuál es el objetivo o motivo por el que la concertación se estableció en lotes de 2000 metros y no, en lotes menores.

Martínez responde que el proyecto en lotes de 2000 metros significa un aporte a la ciudad, pudiendo incorporar otra lógica, como la incorporación de verde, la apertura de visuales, es una oportunidad de lograr mejores proyectos. Considera que pueden encuadrarse como áreas de interés para concertación. No son tantos lotes en toda la ciudad. Esto les permitiría desarrollar proyectos integrados que aporten al tejido urbano.

García Setti, se refiere a la concertación obligatoria y facultativa. No cree que los 2000 metros deban ser el límite. Propone que se pueda concertar en cualquier lote, pero que los proyectos pasen por el CPUA. Por otro lado, cree que la concertación debería ser obligatoria cuando se construyen más de 30 o 40 unidades de vivienda; o más de 3500 metros cuadrados. Y que en todos los casos, los proyectos pasen por el CPUA para que les den los criterios a tener en cuenta.

Bina explica que la ordenanza de concertación surgió junto con el AP1 y AP2, que salieron de urgencia. La intención fue limitar las torres y dejaron la opción de concertar en ciertos casos.

Siendo las 10:50 se retiran los concejales.

Diego Cavallero expresa que más que el terreno, lo importante es el proyecto, el volumen.

Amalia Gómez acuerda con el interés público, y agrega necesitan un protocolo de concertación. No pueden obviar la vivienda, que es el sustento de la mayoría de los proyectos.

Mónica Martínez propone que para ser considerado de interés público, el proyecto cumpla con más de dos aspectos: interés turístico, interés productivo, interés ambiental, interés social, interés patrimonial, libere espacio abierto de uso público, interés estratégico, etc.

Observan el cuadro comparativo con la concertación obligatoria y facultativa. Para la compensación serían los mismos metros cuadrados contruidos en otra disposición.

Seguirán tratando el tema en la próxima reunión. Se enviará el material por mail. Liliana Bina solicita que se reúnan todos los viernes. Acuerda hacerlo hasta que salgan los temas pendientes más importantes.

Amalia Gómez consulta si enviarán la nota solicitando el statu quo, debaten y finalmente no acuerdan con pedirlo, van a resolver el tema y enviar una propuesta. Mientras tanto, la Dirección de Obras Privadas puede enviar los casos de compensación al CPUTA para pedir opinión.

Siendo las 11:10 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema, factibilidad de cancha de fútbol 5 en Villa del Lago. Martínez lee el informe elaborado, observan la localización sobre corredor Sarmiento, posee actividades recreativas colindantes y cercanas, como una pista de Karting y el Museo de Tractores. Considera que si el proyecto está bien realizado no provocaría impacto negativo en el entorno, o el impacto sería controlable por el tamaño y ubicación del lote.

Los presentes observan que se deben respetar los horarios de funcionamiento, tener iluminación adecuada y cumplir con la ordenanza de ruidos molestos. Comentan acerca de la ordenanza que está en tratamiento en el CR.

Bina objeta la primera recomendación, ya que el estudio de impacto ambiental (visual, auditivo y funcional) no es factible realizarlo desde Planeamiento. Debe dar factibilidad, por ello lo socializa a fin de tener una visión más amplia, como Comisión Asesora. Coincide con que deben recomendar que se respeten las ordenanzas pero no habrá otra instancia de evaluación.

Pedrone plantea que si la actividad se enmarca legalmente, tienen factibilidad, cumplen con las exigencias de insonorización, no deberían pedir el acuerdo con los vecinos, porque puede generar una relación mercantil. No deben avalarlo y mucho menos promoverlo.

Debaten sobre el pedido de opinión de los vecinos, resuelven que no se recomendará. Todos los presentes acuerdan con la factibilidad.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema previsto, la relocalización de un parque de diversiones que actualmente se ubica en la costanera, Av. Illia. Bina comenta sobre el contenido de la ordenanza que regula circos y parques, que prevé localización alejada del centro, hacia el Sur. Sin embargo, por razones de interés cultural o turístico, el DEM puede aprobar otros usos. Observan imágenes de la zona a localizarse. Pedrone agrega que en ese sector hubo un estacionamiento de colectivos y no tuvieron quejas de los vecinos.

Bina cree que no deben alentar usos precarios. El parque quedaría cercano a hoteles y viviendas. Plantean que es colindante a un terreno fiscal y podría llegar a tener ingreso por allí, por la costanera.

Acuerdan con habilitarlo por dos años. Dan lectura al informe técnico. Resuelven pedir que se adecúe a la ordenanza de salones de fiestas infantiles (N° 5124), respecto a condiciones de seguridad, sanitarios, etc. Además proponen establecer un horario de funcionamiento y respetar la ordenanza de ruidos molestos. Todos los presentes acuerdan con la factibilidad.

Pasan a tratar el tema de la concertación y compensación. Colladon manifiesta que se presentó el mismo documento de la semana anterior, por lo tanto ella tiene las mismas observaciones. ADARSA no acuerda con la compensación, no quieren darle más altura, sólo en caso de interés público (hospital o escuela). Tampoco acuerdan con extenderlo a toda el AC y corredores.

Bina no acuerda con cambiar el nombre de la compensación a “concertación por FOS”. Le parece más rica la concertación, cree que se lograrían mejores proyectos, es más claro. Plantea limitar la altura de la concertación y abrir otras posibilidades, en lotes con menos de 2000 metros y en otras zonas.

Molina acuerda con el interés público, pero quiere que el mecanismo de concertación quede como está actualmente.

Pedrone pregunta cuál es el objetivo o motivo por el que la concertación se estableció en lotes de 2000 metros y no, en lotes menores.

Martínez responde que el proyecto en lotes de 2000 metros significa un aporte a la ciudad, pudiendo incorporar otra lógica, como la incorporación de verde, la apertura de visuales, es una oportunidad de lograr mejores proyectos. Considera que pueden encuadrarse como áreas de interés para concertación. No son tantos lotes en toda la ciudad. Esto les permitiría desarrollar proyectos integrados que aporten al tejido urbano.

García Setti, se refiere a la concertación obligatoria y facultativa. No cree que los 2000 metros deban ser el límite. Propone que se pueda concertar en cualquier lote, pero que los proyectos pasen por el CPUTA. Por otro lado, cree que la concertación debería ser obligatoria cuando se construyen más de 30 o 40 unidades de vivienda; o más de 3500 m². Cavallero expresa que más que el terreno, lo importante es el proyecto, el volumen que se genera.

Gómez acuerda con el interés público, y agrega necesitan un protocolo de concertación. No pueden obviar la vivienda, que es el sustento de la mayoría de los proyectos.

Martínez propone que para ser considerado de interés público, el proyecto cumpla con más de dos aspectos: interés turístico, interés productivo, interés ambiental, interés social, interés patrimonial, libere espacio abierto de uso público, interés estratégico, etc.

Seguirán tratando el tema en la próxima reunión. Se enviará el material por mail. Bina solicita que se reúnan todos los viernes. Acuerda hacerlo hasta que salgan los temas pendientes más importantes.

Gómez consulta si enviarán la nota solicitando el statu quo, debaten y finalmente no acuerdan con pedirlo, van a resolver el tema y enviar una propuesta. Mientras tanto, puede enviar los casos de compensación al CPUTA para pedir opinión.

ANEXO I

INFORME

Ref: Expediente Nº 144.167
Solicitud de factibilidad de localización
Cancha de Fútbol 5

De nuestra mayor con sideración:

A pedido de la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental, este Consejo ha analizado la documentación correspondiente -lote con Designación Catastral 37-02-035-05- observando:

- El lote propuesto para localizar la actividad presenta una superficie de 3382,12 m², con frente a dos calles: Walt Whitman y Bv. Sarmiento.
- Se encuentra dentro de Zona B2 de la ciudad, sobre uno de los corredores de acceso principales Bv. Sarmiento desde el Norte. El corredor Sarmiento presenta en este tramo, usos recreativos compatibles con la actividad a localizar.
- Las actividades a localizar son cancha de fútbol 5, regulada por Ordenanza Nº 4021 art. 15.8 y salón de fiestas infantiles regulada por Ordenanza Nº 4818 y Nº 5124 que se adjunta.
- Se estudia que en la localización propuesta, el control del impacto de los ruidos, movimiento de personas, estacionamientos, es factible de resolver técnicamente dada las condiciones de localización de la parcela y usos inmediatos del entorno. Algunas de las viviendas del entorno podrían verse afectadas por esta actividad.

Por todo ello, el CPUA recomienda:

- DAR FACTIBILIDAD a los usos solicitados para esta localización, debiendo el proyecto a desarrollar tener especialmente en cuenta el impacto visual, auditivo, funcional y ambiental que produzca la actividad en su entorno inmediato.
- Tener especialmente en cuenta el cumplimiento de un horario de apertura y cierre, conforme los tiempos de descanso diurnos y nocturnos. Ordenanza Nº1023 y modificatoria 248/2011.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saludamos atentamente.

INFORME

Ref: Expediente N° 145.090.
Solicitud de factibilidad de relocalización de uso "Parque del Sol" -juegos infantiles-

De nuestra mayor consideración:

A pedido de la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental, este Consejo de Planificación analizó la documentación correspondiente y la Unidad Técnica visitó in situ la nueva localización presentada (lote con Designación Catastral 37-01-019-12) para el parque de juegos infantiles, observando:

- El lote propuesto para localizar la actividad, presenta una superficie de 1456, 28 m2, con frente de 25 metros, sobre calle Biale Massé.
- Si bien el lote se encuentra dentro del Área Central de la ciudad, este sector en particular no está consolidado comercialmente, siendo en planta baja los usos predominantemente residenciales, en el tramo de la calle que se estudia.
- La actividad identificada como parque de diversiones y entretenimientos está regulada por Ordenanza N° 2069, condicionando su localización a una zona comprendida entre calles Champaquí y Quinquela Martín. La factibilidad de otra localización queda sujeta a la declaración de interés turístico, cultural u otras consideraciones que lo hagan aconsejables, debiendo esta autorización emanar del Departamento Ejecutivo (Art. 1°).
- Se analiza que esta actividad se enmarca en la regulación de casa o salones infantiles, Ordenanza N° 4818 y N° 5124, en lo que respecta a sanitarios, accesibilidad universal, seguridad, funcionalidad de los espacios (abiertos y/o cerrados).
- Se observa que la actividad donde se ha venido desarrollando el "Parque del sol" estos años presenta un entorno con dominancia de usos recreativos y frente sobre Av. Illia, siendo esta situación diferenciable de la nueva localización propuesta, sobre calle Biale Massé; donde el entorno inmediato está consolidado con residencia y obras en construcción, no dando frente sobre la Av. Costanera.
- Se estudia que en la nueva localización propuesta, el control del impacto de los ruidos, movimiento de personas, estacionamientos, puede afectar la dinámica de este sector, de no tomarse previsiones al respecto (Art. 2, 3, 4 y 5 de la Ordenanza N° 2069 que se adjunta)
- Asimismo, se reconoce que este tipo de actividades para los niños, tanto residentes de Villa Carlos Paz como turistas, contribuye a ampliar y diversificar la oferta de actividades recreativas; y que la localización dentro del Área Central y proximidad a un corredor principal como es la Av. Costanera, facilitaría la accesibilidad al uso.

Por todo ello, se recomienda:

- DAR FACTIBILIDAD al uso solicitado para esta localización, debiendo el proyecto a desarrollar tener especialmente en cuenta el impacto visual, auditivo, funcional y ambiental que produzca la actividad en su entorno inmediato
- Se recomienda otorgar esta factibilidad por un plazo acotado de 2 años, con posibilidad de extensión, en tanto el desarrollo de la actividad se enmarque dentro de lo establecido por las reglamentaciones vigentes y lo solicitado por la Dirección de Planeamiento físico-ambiental. Esto incluye el cumplimiento de un horario de apertura y cierre, conforme los tiempos de descanso diurnos y nocturnos. Ordenanza N° 1023 y modificatoria 248/2011.
- Se sugiere encuadrar esta actividad al marco regulatorio previsto por la Ordenanza N° 4818 y N° 5124 que regula la actividad salones infantiles.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saludamos atentamente.